主題精選：不動產物權 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地登記效力之態樣
發布日期: 2026-05-07
內文
我國土地登記效力之態樣有三：
• (一) 登記生效要件主義：亦稱設權登記；凡基於法律行為之不動產物權登記，皆採登記生效
要件主義。意謂須經土地登記完畢，始發生不動產物權變動之效力。換言之，不動產物權，依
法律行為而取得、設定、喪失及變更者，非經登記，不生效力（民§758I）。
• (二) 登記處分要件主義：亦稱宣示登記；凡基於非法律行為之不動產物權變動，皆採登記處
分要件主義。意謂於事實發生時，不待登記，即發生不動產物權變動之效力。惟日後擬處分該
不動產物權，須先辦理土地登記。換言之，因繼承、強制執行、徵收、法院之判決或其他非因
法律行為，於登記前已取得不動產物權者，應經登記，始得處分其物權（民§759）。
• (三) 登記對抗要件主義：凡屬債權登記，皆採登記對抗要件主義。意謂債權於契約成立時，
即發生效力，登記之作用在於公示，以對抗第三人。如民法第826條之1、第836條之1、第836
條之2、第841條之2、第873條之1、第913條等是。
【註】
民：民法。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下